

अधिसूचना

[कलम 19]

भूमी संपादन, पूनर्वसन व पूर्णस्थापना करतांना उचीत भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 सह महाराष्ट्र प्रादेशीक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 126 (4) प्रमाणे

क्र.अ.का./भू.सं./उविअ/नाग./श./कावि- 319 /2024,

दिनांक -02.08.2024

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 31(1) अन्वये शासन, अधिसूचना नगर विकास विभाग क्र. टिपीएस - 2496 - 2643- प्र.क्र. 300 (अ) -97 - नवी -9, दि 07 जानेवारी 2000 अन्वये मंजूर झाली असून ती दि 01 मार्च 2000 पासून अमलात आलेली आहे. तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्र. टिपीएस-2400-1628-सी.आर.-200-नवि-9, दि. 10.09.2001 अन्वये मंजूर झाली असून ती दि. 21.09.2001 पासून अमलात आलेली आहे. तसेच शासनाचे नगर विकास विभागाचे अधिसूचना क्र. टिपीएस-2401-885-प्र.क्र.-76/नवि-9, दि 27.02.2002 अन्वये नागपूर सुधार प्रन्यासच्या क्षेत्रांतर्गत सात योजनांचे क्षेत्र वगळून उर्वरीत नागपूर शहराकरीता नागपूर महानगरपालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित केलेले आहे. तथापी शासनाकडील नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस-2419-1419-प्र.क्र.-154/ 2019-नवि-9, दि 27.08.2019 अन्वये नागपूर सुधार प्रन्यासच्या कार्यक्षेत्रांतर्गत असलेल्या सात योजनेकरीता सुध्दा नागपूर सुधार प्रन्यासच्या कार्यक्षेत्रांतर्गत असलेल्या सात योजनेकरीता सुध्दा नागपूर महानगरपालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित केलेले आहे.

तसेच शासन निर्णय क्र. टिपीएस - 2419 / 1419 / प्र.क्र. 154 (भाग-1) / 2019 / नवि-1, दि. 09.04.2021 अन्वये नागपूर महानगरपालिकेकडील असलेल्या 7 योजनेतील मौजा - पारडी, पूनापूर, भरतवाडा, भांडेवाडी मधील स्मार्ट सिटी अंतर्गत नगर रचना योजना क्र. 1 अंतर्गतच्या जमिनी वगळून नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार पूनश्च: नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर यांना प्रदान करण्यात आले आहे. विषयांकित विकास योजना रस्ता रुंदीकरणाखालील जागेकरीता नियोजन नागपूर मनपा प्राधिकरण आहे. विषयांकित जागेकरीता नियोजन नागपूर महानगरपालिका प्राधिकरण आहे.

तसेच उक्त सुधारीत मंजूर विकास योजना आराखडयात विषयांकित नागपूर शहराच्या मंजूर विकास आराखड्यानुसार मौजा-नागपूर सेन्ट्रल एक्वेन्यू ते बडकस चौक ते सी.पी. अॅण्ड बेरारपर्यंत 24.00 मी. रूद विकास योजना (केळीबाग रस्ता) रस्ता रुंदीकरणाकरीता लागणा-या एकूण खाजगी जमिनीपैकी आजपावेतो 38 मिळकतीमधील बाधीत क्षेत्र थेटवाटाघाटीद्वारे संपादन करण्यात आलेले असून उर्वरीत 91 मिळकतीमधील बाधीत क्षेत्राचा ताबा भूसंपादन अधिनियमांतर्गत निवाडा पारीत करून उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, नागपूर (शहर) यांनी मनपास दिलेला आहे. तथापी, उक्त रस्त्यामधील काही मिळकतीच्या क्षेत्रामध्ये बदल झाल्यामुळे उक्त मिळकतीमधील रस्ता रुंदीकरणाने बाधीत क्षेत्रात सुध्दा बदल झालेला आहे व काही

मिळकतीचा रस्ता रुंदीकरणाकरीता नव्याने मिळकती बाधीत होत असल्याबाबत नगर भूमापन विभागामार्फत कळविले आहे. तसेच रस्ता स्पर्शिकेमुळे काही मिळकती बाधीत होत आहे. याअनुषंगाने उक्त सर्व मिळकतीमधील रस्ता रुंदीकरणाकरीता वास्तविक / सुधारीत बाधीत क्षेत्राबाबत नगर भूमापन विभागामार्फत संदर्भीय 1 व 4 अन्वये संयुक्त मोजणी अहवाल प्राप्त झालेला असून सदर संयुक्त मोजणीच्या "क" प्रतीनुसार भूमापन क्रमांक निहाय खाजगी मालमत्ता रस्त्याच्या संरेखन क्षेत्रात येत असून, बाधीत होत आहेत. या रस्त्याकरीता मनपाला सदहू खाजगी जागा संपादीत करावयाचा असून उक्त विकास योजना रस्ता विकसीत करावयाची आहे. उपरोक्त खाजगी मालमत्तांच्या जागांच्या मुळ मालकीनुसार, विहीत नमुन्यात नमूद करून, रस्ता रुंदीकरणाकरीता आवश्यक जागेकरीता, उक्त खाजगी मिळकतीमधील 24.00 मी. रुंद विकास योजना रस्ता रुंदीकरणाकरीता लागणा-या खाजगी जमिनी खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेटखरेदी करणेस्तव मुल्यांकनाच्या प्रस्तावास जिल्हास्तरीय समितीद्वारा दि. 10.04. 2023 (भूसंपादन प्रकरण क्र. 1/अ-65/2022-23) मान्यता प्रदान केलेली असून त्याअनुषंगाने महानगरपालिकेद्वारा सदर प्रस्तावामधील शिट क्र. 191, नगर भूमापन क्र. 184/2, 204, शिट क्र. 222, नगर भूमापन क्र. 188/1 या एकूण 03 खाजगी मिळकतीमधील रस्ता रुंदीकरणाने बाधीत क्षेत्राचे संपादन थेटवाटाघाटीद्वारे संपादन करण्यात आलेले असून उर्वरीत 04 खाजगी जागा मालक संमतीपत्र देणेस त्यांची हरकत आहे. त्यामुळे शिल्लक 4 खाजगी तसेच रस्ता स्पर्शिका क्षेत्राने बाधीत शिट क्र. 222 मधील नगर भूमापन क्र. 107 या मिळकती मधील मिळकतीमधील बाधीत क्षेत्राकरीता तसेच जागेच्या मुळ मालकीनुसार, विहीत नमुन्यात नमूद करून, रस्ता रुंदीकरणाकरीता आवश्यक जागेकरीता, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील तरतूदीनुसार खाजगी जागा भूसंपादनाबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 126 अंतर्गत भूसंपादन प्रस्तावानुसार सादर करण्यात येत आहे.

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 नुसार खाजगी जागा विकास योजना रस्ता विकसीत करण्याकरीता आवश्यक असल्यामुळे कलम 126 अंतर्गत प्रस्ताव सादर केलेला नगर रचना अधिनियम 1966, चे कलम 126(2) व 126(4) अन्वये शासनाचे निर्णय क्र. टिपीबी-4314/181/प्र.क्र.9/2015/नवि-11, दि. 24.08.2015 अन्वये प्रदत्त अधिकारान्वये भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 19 ची कार्यवाहीसाठी उपसंचालक, नगर रचना विभाग, महानगरपालिका, नागपूर यांनी प्रस्ताव दि. 16/11/2023 अन्वये प्रस्तावित केले आहे. उपसंचालक, नगर रचना विभाग, महानगरपालिका, नागपूर यांनी त्यांचे प्रस्तावात एकूण संपादीत होणा-या भुखंडाचे क्षेत्र 96.83 चौ.मी. असून यात खाजगी मालकीच्या भुखंडाचे क्षेत्र 96.83 चौ.मी. असल्याचे नमूद केले. उपसंचालक नगररचना विभाग महानगरपालिका नागपूर यांचे जा.क्र.मनपा/नरवि/477, दिनांक 03/07/2024 च्या पत्रान्वये सदर प्रस्तावात समाविष्ट असलेला शिट क्र. 222, नभुक्र, 107 या जमिनीच्या संपादनाखालील क्षेत्र 20.05 चौ.मी. असे नमूद असून प्रस्तावासह संलग्न नगर भूमापन कार्यालयाकडील संयुक्त मोजणी अहवालात उक्त जागेमधील संपादीत करावयाचे क्षेत्र 4.10 चौ.मी. नमूद केलेले आहे. करीता संपादनाखालील जागेच्या क्षेत्रातील तफावतीबाबत योग्य ते शहानिशा करून अहवाल सादर करण्यास्तव संदर्भीय पत्र क्र. 2 अन्वये कळविले आहे. याअनुषंगाने नगर भूमापन विभागाकडील पत्र दि. 06.08.2021 रोजीच्या पत्रासह संलग्न संयुक्त मोजणी अहवालात शिट क्र. 222 मधील नभुक्र, 107 या मिळकतीचे एकूण क्षेत्र 240.16 चौ.मी. पैकी रस्ता स्पर्शिकेने बाधीत क्षेत्र 4.10

चौ.मी. नमूद केलेले आहे. परंतु मा. जिल्हाधिकारी यांना संदर्भीय पत्र क्र. 1 अन्वये सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावामध्ये उक्त मिळकतीमधील रस्ता स्पर्शिकेने बाधित क्षेत्र अनावधानाने 20.05 चौ.मी. असे नमूद करण्यात आलेले होते. मौजा- नागपूर खास येथील सेंट्रल एक्झेन्यू ते बडकस चौक ते सी.पी. अँड बेरार कॉलेजपर्यंत 24.00 मी रस्ता रुंदीकरण योजनेअंतर्गत शिट क्र. 222, नगर भुमापन क्र. 107 या खाजगी मिळकतीमधील रस्ता स्पर्शिकेने बाधित क्षेत्र 4.10 चौ.मी. एवढ्या जागेचे जमिनीचे संपादनाखालील जागेकरीता भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील तरतूदीनुसार खाजगी जागा भूसंपादनाबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 126 अंतर्गत संपादन करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केले आहे.

उक्त मालमत्तेचे भूसंपादन रस्ता रुंदीकरण व इतर कामाकरीता करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करून उक्त जागेचा भूसंपादन प्रस्ताव भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील तरतूदीनुसार भूसंपादनाकरीता प्रस्तावित केला आहे, ज्याअर्थी, उक्त जमीन सार्वजनिक प्रस्तावासाठी आवश्यक असल्याबाबतची मा. जिल्हाधिकारी, नागपूर यांची खात्री झाली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीनीच्या संपादनापोटी घ्यावयाच्या नूकसान भरपाईची रक्कम संपूर्णपणे आयुक्त, नागपूर महानगर पालीका, नागपूर मार्फत उक्त नियोजन प्राधिकरणाने अदा करावयाची आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 126 (2) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कालमर्यादा उलटून गेलेली आहे.

त्याअर्थी, शासनाने प्रदत्त केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 126 (4) सह भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचीत भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 (यापुढे " उक्त संपादन अधिनियम " म्हणून संबोधिलेल्या) च्या कलम 19 अन्वये जिल्हाधिकारी, नागपूर याद्वारे असे घोषित करतात की, उक्त जमीन उक्त सार्वजनीक प्रस्तावाच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे.

उक्त जमीनीच्या संबंधीत यापुढे करावयाच्या सर्व संपादनाच्या कार्यवाहीबाबत जिल्हाधिकारी, नागपूर यांचे काम पार पाडण्याकरीता उक्त संपादन अधिनियमाच्या कलम 3 (ग) अन्वये याद्वारे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, नागपूर शहर यांची नेमणूक करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे उक्त जमीनीच्या संपादनाची कार्यवाही उक्त सार्वजनीक प्रस्तावाच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक ती कार्यवाही सुरु करण्याबाबत निर्देशीत करण्यात येत आहे.

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, नागपूर शहर यांना उक्त अधिनियमाचे कलम 23 चे चौकशी दरम्यान उक्त अनूसूची मधील ज्या जमीनीचे नियोजन प्राधिकरणाने थेट खरेदीद्वारे किंवा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 126 (1) प्रमाणे संपादीत केलेली असल्याचे अथवा फायदे घेतलेले असल्याचे आढळून आल्यास त्या जमीनी अंतीम निवाड्याचे वेळी वगळण्यात येतील.

उक्त संपादन क्षेत्र जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, नागपूर शहर यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे.

अनुसूची - एक

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकरण क्र. 3/अ-65/2023-24 सेन्ट्रल एव्हेन्यु रोड ते बडकस चौक ते ते सी.पी. अँड बेरार कॉलेज पर्यंत 24.00 मी. रुंद विकास योजना रस्ता (केळीबाग रस्ता) रुंदीकरण करण्याबाबतचे समाविष्ट खाजगी जमिनीचा तपशील खालीलप्रमाणे.

गावाचे नाव : नागपूर (खास)

तालुका : नागपूर शहर

जिल्हा : नागपूर

एकुण संपादन क्षेत्र अदमासे 80.9 चौ.मी.

अ.क्र.	शिट क्रमांक	नगर भूमापन क्रमांक	भूधारकाचे नाव मौक्याप्रमाणे	गा.न.नं. 7/12 प्रमाणे मालमत्ता पत्रकाप्रमाणे एकुण क्षेत्र (चौ.मी.)	संपादन करावयाचे क्षेत्र
1	2	3	4.	5	6
1	191	539	श्री युनुस खान गनीखान पिंजारी, शोयबखान अयुबखान पिंजारी, रमन पांडूरंगजी ठवकर, अनिता निर्मल ठवकर, वरूण निर्मल ठवकर, सिद्धी निर्मल ठवकर	60.00	8.75
2	205	488	श्री सुरज हेमनदास खत्री, श्री प्रकाश हेमनदास खत्री	55.00	23.15
3	191	206	विठ्ठल रुक्माई देवस्थान संस्थान	37.60	2.65
4	191	180	वहिदुल्लाखान वल्द गुलजार खां, श्रीमती मरीयाबी वी. गुलजार खां, श्रीमती जुहेदा बेगम निसार अहमद, नसरुल्ला खां वल्द सरदार खां, हमीदउल्ला खां वल्द सरदार खां, खैरउल्ला खां वल्द सरदार खां, अजीजउल्ला खां वल्द सरदार खां, साजेदा-बेगम शेख सत्तार फाहीदा बेगम मुखंत्यार अहमद, जाहिदा बेगम शेख सनाउल्ला	316.30	42.25
5	222	107	श्रीमती जनाबाई नत्थूजी ढगे, रामकृष्णा भगवान शिंदे गोविंद नत्थूजी ढगे	240.16	4.10
एकुण				468.90	80.90

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नांव :- मौजा - नागपूर, येथील सेंट्रल एव्हेन्यु रोड ते बडकस चौक ते सी.पी. अँड बेरार कॉलेज पर्यंत 24.00 मी. रुंद विकास योजना रस्ता (केळीबाग रस्ता) रुंदीकरण करण्याबाबत.

प्रकल्पकार्याचे वर्णन :- मौजा - नागपूर, येथील सेंट्रल एव्हेन्यु रोड ते बडकस चौक ते चौक ते सी.पी. अँड बेरार कॉलेज पर्यंत 24.00 मी. रुंद विकास योजना रस्ता (केळीबाग रस्ता) रुंदीकरण करण्याबाबत.

समाजाला मिळणारे लाभ :- नागरी विकास क्षेत्रात पायाभूत प्रकल्पामुळे रस्ते वाहतुकीतील अडथळे दूर होऊन सुनियोजित शहरातील नगर विकास प्रकल्पाप्रमाणे वाहतुक व्यवस्था निर्माण करून अपघात प्रमाण कमी करणे व नगर सर्वांग सुंदर करणे नागरीकांना त्यानुसार मोबदला देणे.

अनुसूची - तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन निरंक

- निरंक -

अनुसूची - चार

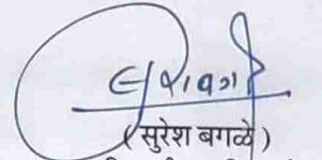
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)

- निरंक -

टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे नगर रचना विभाग, म.न.पा. नागपूर यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.

ठिकाण : नागपूर

दिनांक : 02/08/2024


(सुरेश बगळे)
उपविभागीय अधिकारी,
नागपूर शहर